壹、沿革：親族会

一、大理院4上715、5上719、6上614、7上386、8上315、10上440、11上384

二、大理院解釋6統623

三、17親屬法草案

四、§74增訂§1132Ⅱ

五、林：親屬会议即將從民法中消失

貳、召集（§1129）

一、权限：法律明文者為限⇒非常設組织，係為处理法律事項而臨時組成

1、~96：廣泛承认（ex：父母濫用親权之糾正、宣告停止親权之請求）⇒96~刪除此权限

2、~97：監护之監督机关⇒97~法院取代⇒僅剩§1120中

3、§1149、1177、1179Ⅱ、1180、1197、1211、1213、1218（繼承尚廣泛）

二、召集权人（§1129）

1、当事人：议題事項之本人

无明文應類推§1131

(1) 扶養权利人义務人、繼承人、遺產管理人、受遺贈人、遺囑執行人

(2) 通、50台上2246例、48台上1532例：遺產酌給权利人非当事人，係利害关係人

2. 法代：当事人非完全行為能力人時

3. 其他利害关係人：无人繼承時之遺產債权債務人、親屬会议会員

參、組成

一、§1130：5人組成之

二、§1131Ⅰ順序：①直系尊 ②三親等內旁血尊 ③四親等內同輩血

三、§1131Ⅱ：順位⇒親等近→同居→年長者

四、§1131Ⅲ：難出席或不能出席⇒次順序親屬充任之

五、收養关係訴訟中无行為能力又无本生父母之未成年之養子女、親生親子关係訴訟中无行為能力又无生母之未成年子女，均屬§1131Ⅰ所訂之未成年人（舊法）

↳ 家事§62关於養父母及子女間訴訟已无親屬会议之職務⇒无就未成年人召开之必要

六、親屬会议已无監护之監督職務，已被法院取代⇒受監护人已无存在必要，家事§181Ⅰ亦應為贅文

七、§1120中⇒扶養义務人及权利人均得類推§1131Ⅰ召集

肆、消極資格（§1133）

一、未成年（舊法含已結婚）、監护人、受監护人不得為会員

二、林：舊法因利益衝突監护人⇒修法後應屬多餘

三、通：仍認監护人常立於相反之地位

伍、辭任（§1134）

一、須有正當理由（ex：重病、遠隔異地、年老体衰）

二、依法應為親屬会议会員之人

1、含§1132法院之指定會員說：職務輕鬆，不過会议而已，指定強其為之並不為過（胡、鼎、史）

2、不含§1132法院之指定會員說：血親範圍較舊制大，姻親範圍更較外國立法例大→強使指定会員負担义務有过酷之嫌（棋、戴、林）

3、家事§183 $\xrightarrow[\text{用}]{\text{準}}$ §122 明文指定会員辭任之事由：70岁↑、身障或疾病不能執行職務、住居所与法院所在地距離、其他重大事由

陸、開会

一、§1135前：3人↑出席即可開会

二、會員應自行出席，无法使他人代理（SC 31上637例）

柒、決议

一、§1135後：非有过半数同意，不得為決议

二、親自出席→无法以書面表決

三、表決可否同数時不得為決议（过半数）→重行召集会议（戴、棋、林）

四、§1136迴避：对所议事件有個人利害关係者不得加入決议→但仍可开会並表示意見，计入出席人数（史、戴、棋、林、高鳳仙）

五、§1132会议召开或決议有困難应由有召集权人声請法院处理之（SC 108台簡抗168裁：未合法送達与会议不能或難以召开有異）

捌、声訴不服

一、§1137：就§1129所订有召集权人於3月內向法院声訴不服

二、通：決议人員亦可声訴不服；黃右昌：不得再異议，徒滋糾紛

↳該会員不服時，應以其余所有親屬会议成員為被告（史、林）

三、以訴的方式為之，法院以判決辦理（SC 29抗10例）

四、声訴不服須以決议有效為前提（就内容实質不當而異议）→決议无效应提確认決议无效之訴→有確认利益即可起訴，无期限（通）

↳无效之情形：組織不合法（違反§1130、1131、1135前）（SC 18上2591例）、決议方法不合法（違反§1135後）、内容違反強行規定

五、紛爭一次解決→声明不服含撤銷決议及變更決议內容（ex：遺產酌給請求权人对酌給決议不服，法院仍可斟酌情形予以核定）（SC 48台上1532例）